拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５１０３５８
起案日	令和　６年　８月　５日
特許庁審査官	宮本　礼子　　２５８１　３Ｚ００
特許出願人代理人	弁理士法人鷲田国際特許事務所　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（明確性）について

・請求項　１-７、１３-１５
　請求項１には、「インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性がある

と決定するステップ（１０１）」、「インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの決定に応じ、通信ネットワークを介して、これに基づいて少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を運転することができるインフラストラクチャデータの送信要求を送信するステップ（１０３）」、「前記通信ネットワークを介して、前記要求の送信に応じて、これに基づいて前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化された方法で操作することができるインフラストラクチャデータを受信するステップ（１０５）」、「前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の横方向および／または縦方向の操作を少なくとも部分的に自動制御するための制御信号を生成するステップ（１０７）」、「前記生成された制御信号を出力するステップ（１０９）」との記載があるが、各工程を行う主体が明確でなく、例えば、自動車が行うのか、インフラストラクチャが行うのか、それとも別の構成が行うのかが不明である。

請求項１を直接的又は間接的に引用する請求項２-７、１３-１５についても同様の点が指摘される。

よって、請求項１-７、１３-１５に係る発明は明確でない。

・請求項　８-１５

請求項８には、「通信ネットワークを介して、これに基づいて少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を誘導することができるインフラストラクチャデータを送信する要求を受信するステップ（１１０１）」、「前記通信ネットワークを介して、前記要求の受信に応じて、これに基づいて前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を少なくとも部分的に自動化した方法で運転することができるインフラストラクチャデータを送信するステップ（１１０３）」との記載があるが、各工程を行う主体が明確でなく、例えば、自動車が行うのか、インフラストラクチャが行うのか、それとも別の構成が行うのかが不明である。

請求項８を直接的又は間接的に引用する請求項９-１５についても同様の点が指摘される。

よって、請求項８-１５に係る発明は明確でない。

●理由２（新規性）、理由３（進歩性）について

・請求項　　1-2、4、6-8、11、13-15
・引用文献等　1
・備考
（請求項1、8、13-15について）
　引用文献1には、自動車（自車両1）の少なくとも部分的に自動化された運転（自動停止）の方法及び少なくとも部分的に自動化された方法で運転される自動車を、インフラストラクチャベースでサポートする方法を行なうように具現化された装置（ナビゲーション装置2、路側監視装置）であって（段落００１３、００５６参照）、
　インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、自動車の運転の必要性があると決定する（交差点で自動停止するための一時停止フラグがＯＮに設定されているか否かを判定する）点（段落００３３、００５５参照）、
　インフラストラクチャデータ（路側監視装置によって取得された交差点を右左折する他車両の画像情報）に基づいて、自動車の横方向および／または縦方向の操作を少なくとも部分的に自動制御するための制御信号を生成し、生成された制御信号を出力する（エンジン装置、ブレーキ装置、電動パワーステアリング等を駆動制御して、自車両1を案内経路上の自車前方の交差点において、停止線で停止させる）点（段落００５７、００６７参照）が記載されている。
　また、引用文献1には、「一時停止フラグがＯＮに設定されている判定した場合には（Ｓ１３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４１は、Ｓ１４の処理に移行する。Ｓ１４において、ＣＰＵ４１は、他車両が右左折してくるか否かを判定する判定処理を実行する。・・・ＣＰＵ４１は、交差点に配置された不図示の路側監視カメラ等を備えた路側監視装置と通信装置１７を介して路車間通信を行い、当該交差点を右左折する他車両の画像情報を取得し、この画像情報に基づいて他車両が右左折してくるか否かを判定する。」（段落００５５-００５６参照）と記載されているから、インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、自動車の運転の必要性があるとの決定（一時停止フラグがＯＮ）に応じ、通信ネットワークを介して、これに基づいて少なくとも部分的に自動化された方法で自動車を運転することができるインフラストラクチャデータ（交差点を右左折する他車両の画像情報）の送信要求を送信し、通信ネットワークを介して、これに基づいて少なくとも部分的に自動化された方法で自動車を誘導することができるインフラストラクチャデータを送信する要求を受信し、通信ネットワークを介して、要求の受信に応じて、これに基づいて自動車を少なくとも部分的に自動化した方法で運転することができるインフラストラクチャデータを送信し、通信ネットワークを介して、要求の送信に応じて、これに基づいて自動車を少なくとも部分的に自動化された方法で操作することができるインフラストラクチャデータを受信するものであるといえる。

（請求項2について）

引用文献１には、自動車の位置（自車位置）を表す位置信号が受信され、インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、自動車の運転の必要性があるとの決定は、自動車の位置に基づいて実行される（自車前方所定距離以内に交差点が存在すると判定した場合には（Ｓ１１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４１は、Ｓ１２の処理に移行する。Ｓ１２において、ＣＰＵ４１は、当該交差点で一時停止を行うか否かを判定する後述の「停止判定処理」のサブ処理（図３参照）を実行した後、Ｓ１３の処理に移行する）点（段落００３９-００４０参照）が記載されている。

（請求項４について）
引用文献１には、受信されたインフラストラクチャデータが確認され、制御信号は、受信されたインフラストラクチャデータの確認結果に基づいて生成される（他車両が右左折してこないと判定した場合には（Ｓ１４：ＮＯ）、ＣＰＵ４１は、Ｓ１５の処理に移行する）点（段落００５６-００５７参照）が記載されている。

（請求項６-７、１１について）
引用文献１には、インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、自動車の運転について所定の交通状況の存在の要素である安全条件が満たされているかどうか（他車両が右左折してこないこと）を確認し、制御信号は、インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、自動車の運転について、前記少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかの確認結果に基づいて生成される点（段落００５６-００５７参照）が記載されている。

●理由３（進歩性）について

・請求項　　３、９-１０、１２
・引用文献等　１-２
・備考
引用文献２については、令和６年２月５日付け拒絶理由通知書に記載のとおりである。
ここで、引用文献１に記載の発明と引用文献２に記載の発明とは、車外装置から受信したデータに基づいて自車両の走行を制御するという共通の作用・機能を有している。
よって、引用文献１に記載の発明において、引用文献２の上記の点を適用して、本願請求項３、９-１０、１２に係る発明のようにすることは、当業者が容易になし得たことである。

・請求項　　５、７
・引用文献等　１-３
・備考
（請求項５について）
　引用文献３については、令和６年２月５日付け拒絶理由通知書に記載のとおりである。
　引用文献１に記載の発明において、引用文献３の上記の点を適用して、本願請求項５に係る発明のようにすることは、当業者が容易になし得たことである。

（請求項７について）
　引用文献２については、令和６年２月５日付け拒絶理由通知書に記載のとおりである。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０１６-０３１５７０号公報（新たに引用された文献）
２．特開２０１８-０６０５２０号公報
３．特開２０２０-０３８６４７号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０８Ｇ　　１／００-９９／００

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては

、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部　動力機械　宮本　礼子（みやもと　あやこ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３９３
※　○○○○@jpo.go.jp　（「○○○○」に置き換えて、「PA3G」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
篠原　将之	宮本　礼子	
３２２６	２５８１	